PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución General de ARCA: registro de los contratos agrícolas a porcentaje en el SISA y cruce con datos de acopio

Crea dentro del SISA el registro obligatorio de los contratos de arrendamiento agrícola a porcentaje (incluidos los accidentales), con datos del predio georreferenciado, porcentaje y piso, liquidación por campaña, cruce con cartas de porte y operaciones de granos, constancia para la deducción en Ganancias y sanciones por incumplimiento.

Propuesta 32: Alquiler del campo como porcentaje de la cosecha
Cuándo: Fase II (años 2–3), dentro de los 90 días del decreto «Reglamentación de la reforma de la Ley N° 13.246 (arrendamiento agrícola a porcentaje)» (art. 7 de ese decreto)
Trámite: No aplica (resolución general de ARCA).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° 13.246 de Arrendamientos y Aparcerías Rurales (texto según la Ley N° 22.298), la Ley N° [—] de reforma de la Ley N° 13.246, la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, el Decreto N° [—] y la Resolución General N° 4310, sus modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] incorporó a la Ley N° 13.246 el artículo 2° septies, que dispone el registro de los contratos de arrendamiento con destino agrícola ante esta Agencia y su cruce con la información de acopio y comercialización de granos, y condiciona a ese registro el tratamiento tributario preferente.

Que el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), aprobado por la Resolución General N° 4310, que reemplazó al Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas, ya reúne la información sobre los productores, las tierras explotadas y la producción, por lo que corresponde integrar en él el nuevo registro.

Que el Decreto N° [—] encomendó a esta Agencia establecer el régimen de registro dentro de los NOVENTA (90) días.

Que el cruce de los contratos con las cartas de porte y las operaciones de compraventa de granos permite verificar la producción declarada, que es la base de cálculo de la participación del arrendador.

Que han tomado la intervención que les compete las áreas técnicas y el servicio jurídico de esta Agencia.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y por el Decreto N° [—].

Por ello, EL TITULAR DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Establécese, en el marco del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) aprobado por la Resolución General N° 4310, el régimen de registro de los contratos de arrendamiento rural con destino agrícola previsto en el artículo 2° septies de la Ley N° 13.246, incorporado por la Ley N° [—].

ARTÍCULO 2°.- Sujetos obligados. Deberán registrar el contrato el arrendatario y el arrendador. El registro efectuado por una de las partes deberá ser confirmado por la otra dentro de los QUINCE (15) días corridos; vencido ese plazo sin observaciones, se tendrá por confirmado. Quedan comprendidos los contratos accidentales del inciso a) del artículo 39 de la Ley N° 13.246 con destino agrícola.

ARTÍCULO 3°.- Plazo. El contrato se registrará antes del inicio de la siembra de la primera campaña que comprenda y, en todo caso, dentro de los TREINTA (30) días corridos de su celebración o renovación. Las modificaciones se registrarán dentro de los TREINTA (30) días corridos de convenidas.

ARTÍCULO 4°.- Datos del registro. El registro contendrá, como mínimo: a) la identificación de las partes y su CUIT; b) la identificación catastral y la superficie del predio, con su georreferenciación en el SISA; c) el plazo y las campañas comprendidas; d) los cultivos previstos; e) el porcentaje pactado y la modalidad de cálculo del artículo 2° bis de la Ley N° 13.246; f) en su caso, el piso del artículo 2° quinquies de esa ley, con la declaración jurada de las condiciones del pequeño propietario; y g) la copia digital del contrato firmado.

ARTÍCULO 5°.- Liquidación por campaña. Al finalizar cada cosecha, el arrendatario informará en el SISA, dentro de los SESENTA (60) días corridos, los frutos obtenidos en el predio, los costos directos computados cuando corresponda y la participación liquidada al arrendador, con referencia a las cartas de porte, certificados de depósito y comprobantes de comercialización respectivos. El arrendador confirmará la liquidación en el mismo plazo.

ARTÍCULO 6°.- Cruce con datos de acopio. Esta Agencia cruzará en forma sistemática la producción y la participación informadas con los datos de las cartas de porte, de los operadores de granos incluidos en el SISA y de las liquidaciones de compraventa de granos correspondientes al predio, y con los rendimientos de referencia que publique la autoridad de aplicación de la Ley N° 13.246. Las diferencias significativas habilitarán los controles previstos en la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 7°.- Constancia. Cumplido el registro, el sistema emitirá una constancia con código de verificación, que acredita el registro a los fines del tratamiento tributario preferente del artículo 10 de la Ley N° [—] y podrá ser consultada por terceros con interés legítimo.

ARTÍCULO 8°.- Deducción en el impuesto a las ganancias. La deducción del artículo 10 de la Ley N° [—] solo podrá computarse respecto de contratos con constancia de registro vigente emitida antes del inicio de la campaña y con la liquidación del artículo 5° confirmada por ambas partes. El formulario de declaración jurada del impuesto a las ganancias de las personas humanas y sucesiones indivisas incorporará el campo correspondiente, con el número de constancia.

ARTÍCULO 9°.- Información a la autoridad de aplicación. Esta Agencia remitirá a la autoridad de aplicación de la Ley N° 13.246, antes del inicio de cada campaña, la información agregada por zona y cultivo de los contratos registrados, los porcentajes pactados y la producción declarada, sin datos que permitan identificar a los contribuyentes, con resguardo del secreto fiscal previsto en el artículo 101 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones.

ARTÍCULO 10°.- Incumplimientos. La falta de registro, de confirmación o de información de la liquidación hará pasible a los responsables de las sanciones previstas en la Ley N° 11.683 para el incumplimiento de los regímenes de información, y excluirá el contrato del tratamiento tributario preferente.

ARTÍCULO 11°.- Incorporación al SISA. Las disposiciones de la presente se incorporarán a la Resolución General N° 4310, sus modificatorias y complementarias, en el texto que esta Agencia ordene.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente resolución general entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará a los contratos que se celebren o renueven desde la fecha de aplicación prevista en el artículo 14 de la Ley N° [—].

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.